TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE PRIMA CIVILE

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati

dott. Francesco Micela Presidente

dott.ssa Gabriella Giammona Giudice

dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile iscritto al n. 9091/2024 R.G.V.G.

PROMOSSO DA

Parte_1 , nata a PALERMO (PA) il 08/07/1994 (Avv. APOLLONI GIOVANNI);

E

CP_1 nato a PALERMO (PA) il 04/07/1995 (Avv. Marco Sabato);

CON L'INTERVENTO

del Pubblico Ministero

OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso trasformato).

Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 14/1/2025 e note scritte per l'udienza del 17 gennaio 2025.

OSSERVA

Deve preliminarmente rilevarsi che, all'udienza del 14/01/2025, le parti hanno raggiunto un accordo per la trasformazione del procedimento da giudiziale in consensuale e, conseguentemente, le stesse hanno richiesto a questo Tribunale l'emissione dei provvedimenti necessari per regolamentare l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore *Persona_1* , nato a Palermo il 28.9.2021.

Le parti, infatti, hanno deciso di regolamentare consensualmente l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore e i correlativi oneri di mantenimento, segnatamente richiedendo l'omologa delle condizioni indicate in ricorso e qui di seguito riportate:

"*disporre l'affidamento condiviso del minore* Persona_2 *con domicilio prevalente presso la madre;*

• *onerare* CP_1 *di versare alla* Parte_1 *la somma di € 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice I.S.T.A.T., oltre all'intero dell'assegno unico;*

• *ancora, disporre che il padre possa incontrare il bambino per un pomeriggio alla settimana dalle 16,00 alle 20,00, da concordarsi tra i genitori compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi e di quelli del bimbo; oltre ad un fine settimana dal sabato alle 12,00 alle ore 19,00 della domenica, alternativamente con la ricorrente;*

• *le festività di calendario seguiranno le regole dell'alternanza tra i genitori, i quali potranno trascorrere col minore il giorno del proprio compleanno, mentre per quello di* Persona_1 *ove non fosse possibile che questi lo trascorra con entrambi i genitori, rimarrà mezza giornata con la madre, la restante parte col padre, ove quest'ultimo lo desiderasse;*

• *per le vacanze estive, il resistente potrà trascorrere col figlioletto una settimana continuativa da comunicarsi all'altro genitore, possibilmente entro il 31.5 di ogni anno*" (cfr. ricorso depositato in data 16/07/2024).

La domanda va senz'altro accolta, poiché le condizioni sopra riportate, espressione della concorde volontà delle parti, non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi alle disposizioni in materia di affidamento della prole.

In assenza di contrasto fra le parti, non va adottata alcuna pronunzia in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

Dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore, Persona_1 , nato a Palermo il 28.9.2021, venga regolato secondo l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 14/01/2024 il cui contenuto è richiamato in parte motiva.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Palermo in data 17/01/2025.

Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.